

DO DESACATO E DA DESOBEDIÊNCIA

CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR – DO DESACATO E DA DESOBEDIÊNCIA

Esta aula está no último grupo de crimes que são específicos do Direito Penal Militar. São crimes militares contra a Administração Militar. Alguns deles se parecem muito com os crimes previstos no Código Penal comum – dos crimes contra a Administração Pública. Porém, existem alguns outros crimes específicos que estão apenas no Código Penal Militar. Essas distinções serão vistas em detalhes, pois normalmente são as questões mais cobradas no Direito Penal Militar.

Desacato a superior

Art. 298. Desacatar superior, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, ou procurando deprimir-lhe a autoridade:

Pena – reclusão, até quatro anos, se o fato não constitui crime mais grave.

Agravação de pena

Parágrafo único. A pena é agravada, se o superior é oficial general ou comandante da unidade a que pertence.

Comandante é aquele que exerce direção, logo, poderá ser o comandante, chefe ou diretor.

Desacatar tem o sinônimo de menosprezar. Por exemplo: um major faz uma observação a outro policial a respeito de sua farda, informando que ela não está alinhada e o policial o desacata, menospreza, desdenha de sua observação.

Trata-se de um crime próprio – o autor desse crime só pode ser militar inferior ou militar subordinado.

Trata-se de um crime propriamente militar. É específico de militar: desacatar superior.

A característica principal do crime de desacato é que seja presencialmente. Se for por telefone pode acontecer de ser crime contra a honra – crime de injúria.

O crime de desrespeito a superior é diferente do crime de desacato porque aquele trata de desrespeitar superior diante de outro militar.



5m

ANOTAÇÕES

Art. 160. Desrespeitar superior diante de outro militar:

Pena – detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave.

Desrespeito a comandante, oficial general ou oficial de serviço

Parágrafo único. Se o fato é praticado contra o comandante da unidade a que pertence o agente, oficial-general, oficial de dia, de serviço ou de quarto, a pena é aumentada

Outras diferenças a respeito do crime de desacato e crime de desrespeito a superior:

Desacato:

- A pena é agravada, ou seja, 2ª fase.
- Apenas oficial general ou comandante da unidade.
- Exemplo 1: suponha que um oficial reclame da farda de determinado policial e este o xinga. Houve menosprezo – mais grave.
- É necessária a presença de outro militar.

Desrespeito a superior:

- A pena é aumentada da metade, ou seja, 3ª fase.
- Oficial general, oficial de dia, de serviço ou de quarto.
- Exemplo 2.: suponha que um oficial reclame da farda de determinado policial e ele passa direto, sem responder ao oficial. Houve desrespeito – menos grave.
- Não é necessária a presença de outro militar.



No Direito Penal comum, há apenas um desacato. No Direito Penal Militar há no mínimo 04 desacatos. Até agora foi visto um: desacato a superior.

Desacato a militar

Art. 299. Desacatar militar no exercício de função de natureza militar ou em razão dela:

Pena – detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui outro crime.

- Crime comum: qualquer pessoa desacatando militar.
- Crime imprópriamente militar.
- Tem que ser presencialmente.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Exemplo 1: um civil (qualquer pessoa) vai a um teatro e há algumas regras que devem ser observadas. O cabo faz algumas advertências a respeito das regras e o civil o xinga. Ele será preso pelo crime de desacato e será levado à polícia do Exército para autuação em flagrante do crime de desacato a militar.

Exemplo 2: um civil desacata um policial militar que está em policiamento ostensivo de trânsito. O civil não comete crime militar contra PM ou bombeiro porque a Justiça Militar Estadual somente julga policiais e bombeiros militares. Logo, uma grande distinção é que para ser crime militar cometido por civil tem que ser cometido contra integrantes e instituições militares federais, ou seja, Exército, Marinha e Aeronáutica. Se um civil desacata PM ou bombeiro ele não comete crime militar. Comete crime comum de desacato previsto no art. 331 do CP.



Desacato a assemelhado ou funcionário

Art. 300. Desacatar assemelhado ou funcionário civil no exercício de função ou em razão dela, em lugar sujeito à administração militar:

Pena – detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constituir outro crime.

- Qualquer pessoa pode cometer;
- Crime impropriamente militar;
- Tem que ser presencial;
- Tem que ser no quartel;
- Hipótese do art. 9º, II, alínea “b”;
- Hipótese do art. 9º, III, alínea “b” – civil dentro do quartel contra funcionário público civil que esteja no desempenho da Administração Militar. Somente pode ocorrer quando for das Forças Armadas, pois civil não comete crime militar contra bombeiro e PM.



Até o momento foram estudados 3 crimes de desacato:

1. Desacato a superior: muito cuidado para não confundir com desrespeito a superior.
2. Desacato a militar: muito cuidado em relação a se for civil desacatando PM ou bombeiro, pois nesse sentido não será crime militar, mas sim crime comum previsto no Código Penal Brasileiro enquadrado no crime de desacato.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

3. Desacato a assemelhado ou funcionário público: esse crime necessariamente deve acontecer dentro do quartel e o civil pode cometer um crime tendo como vítima outro civil funcionário público, desde que seja no âmbito de uma das Forças Armadas (Exército, Aeronáutica e Marinha).

Desobediência

Art. 301. Desobedecer a ordem legal de autoridade militar:

Pena – detenção, até seis meses.

- Desobedecer – não cumprir;
- Crime comum;
- Crime imprópriamente militar;
- Diferença entre este delito e o crime de recusa de obediência – insubordinação.

Recusa de obediência

Art. 163. Recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução:

(...)

- Qualquer pessoa pode cometer;
- Não exige que o autor seja militar;
- O crime de recusa de obediência ocorre entre um militar subordinado x militar superior. É uma recusa, uma desobediência direta, crime próprio – só militar subordinado comete – e é crime propriamente militar, exige a pessoa do militar. No crime de desobediência é qualquer pessoa contra o militar, crime comum e imprópriamente militar – não precisa da pessoa do militar.
- A única semelhança entre os dois crimes é que ambos têm a conduta de “não cumprir”.

Ingresso clandestino

Art. 302. Penetrar em fortaleza, quartel, estabelecimento militar, navio, aeronave, hangar ou em outro lugar sujeito à administração militar, por onde seja defeso ou não haja passagem regular, ou iludindo a vigilância da sentinela ou de vigia:

Pena – detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave.



25m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- Esse crime parece com o crime de violação de domicílio. Porém, no crime de violação de domicílio há duas condutas: “penetrar e permanecer”. No crime acima, há apenas a conduta de “penetrar”. Não há a conduta de permanecer.
- Qualquer pessoa pode cometê-lo;
- Crime instantâneo;
- Crime de mera conduta, não há um resultado específico, apenas a conduta de penetrar;
- A única finalidade é o ingresso no local;
- Não há dolo específico;
- O agente tem que ter ciência de que a conduta é proibida;
- O domicílio do militar é o quartel onde ele está lotado.

Por exemplo: dois agentes meliantes pulam o muro de um quartel para furtar arma de fogo. Nesse sentido, o ingresso será absolvido, pois no crime de ingresso clandestino não há dolo específico, o agente deseja apenas ingressar, entrar.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Leandro Antunes e Silva.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
